

1500106-96.2022.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2033431/2022 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 22837251 - DEL.SEC.GUARATINGUETA

PLANTÃO, 116/22/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2033431 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

3ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500106-96.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500106-96.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2033431/2022 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 22837251 - DEL.SEC.GUARATINGUETA

PLANTÃO, 116/22/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2033431 - DISE-

DEL.SEC.GUARATINGUETA, 116/22/514 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VINICIUS PEREIRA FERNANDES DE TOLEDO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Vistos.

VINICIUS PEREIRA FERNANDES DE TOLEDO SILVA está sendo processado como incurso nas penas dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 330 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, pois, em 04/02/2022, por volta das 20h45min, no percurso entre a Rua Vitória, Clube dos 500, e a ponte "Cabo Chicão", nesta cidade, trazia consigo e transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 05 tijolos de Cannabis Sativa L, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias, desobedeceu a ordem legal dos policiais militares Bruno Nascimento Ramos e Eduardo Moreira Sansevero.

Segundo apurado, os policiais militares realizavam patrulhamento e, quando adentraram na rua, depararam-se com o acusado na condução da motocicleta Honda NXR (FVZ-0G36), o qual, ao perceber a aproximação, empreendeu fuga. Foram ao encalço

dele e deram-lhe ordem de parada, a qual não foi obedecida. Ao tentar transpassar canteiro na ponte, o acusado perdeu controle da moto e caiu.

Foram localizados 05 tijolos de maconha no interior da mochila do acusado, bem como a quantia de R\$ 260,00, provenientes do narcotráfico. O acusado admitiu que entregaria a droga para pessoa desconhecida no bairro Clube dos 500 e que recebeu quantia de R\$ 300,00 pelo transporte.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição/apreensão (fls. 15/16) e laudo químico-toxicológico (fls. 205/207).

Conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 62/66).

Defesa prévia (fls. 149/153). A denúncia foi recebida em 18/03/2022 (fls. 176/177).

Em audiência de instrução, foi ouvidas três testemunhas e interrogado o réu (fls. 219/220).

O Ministério Público requereu a procedência da pretensão, com a condenação do acusado, observando-se a grande quantidade de droga, a primariedade e confissão do acusado, quanto da dosimetria. Requereu o perdimento da moto e quantia apreendida.

A Defesa sustentou os bons antecedentes e ausência de maior reprovabilidade da culpabilidade. Requereu a consunção quanto ao crime de desobediência e a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Informou a liberação da moto pelo Delegado. Requereu a revogação da prisão preventiva.

É o relatório. Fundamento e decido.

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição/apreensão (fls. 15/16) e laudo químico-toxicológico (fls. 205/207), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sob o acusado.

O sargento Bruno Nascimento disse que estavam em patrulhamento e o acusado, quando percebeu a viatura, fez meia volta e, quando da tentativa de abordagem, tentou fugir. Acompanharam cerca de cinco minutos, ele ingressou em vias na contra mão. Ele tentou pular o canteiro e caiu, quando feita a abordagem. Ele disse que havia maconha na mochila. A quantia em dinheiro seria proveniente do transporte. Ele disse que fazia o transporte há dois meses. Ele pegava no parque São Francisco e entregava a terceiros. Ele não quis dizer para quem ele transportava. A moto estava em nome da mãe dele, mas seria do acusado. Abordagem de rotina, sem denúncias. Ele teria ganho 300 reais, havia 260 na mochila. Ao perceber a polícia, ele manobrou a moto e elevou a velocidade. A partir daí foi feito sinal para que ele parasse, ligando-se os sinais.

O policial Eduardo Moreira corroborou as alegações do colega. Durante cerca de cinco minutos perseguiram o acusado, conseguindo abordar o réu quando ele caiu. Ele já foi dizendo que tinha cinco tijolos de maconha e dinheiro, que tinha ganho pelo transporte. Ele disse que transportava há dois meses, pegando em um bairro e entregando e outros. Ele deu de frente com a viatura, elevou a velocidade e manobrou, desobedecendo à ordem de parada e sinais. Não conhecia o acusado e ele não ofereceu resistência. Não se recorda de quem era a moto.

A testemunha de defesa Alexandre, casado com a prima do acusado, disse que não viu

os fatos narrados na denúncia. O acusado trabalhava prestando serviços para o depoente, prestando serviços para o depoente e outros. A moto era da mãe do acusado, mas ele era entregador usando a moto.

O réu, em seu interrogatório, narrou que pegou a bolsa para entregar em outro local, não sabia a quantidade de drogas. O dinheiro já era seu. Não chegou a receber pela entrega. Sabia que era droga, mas não a quantidade. Pegou no Parque Santa Clara e iria entregar no clube dos 500, onde viu a polícia. Como sabia o que carregava, ficou com medo e tentou fugir. Quando deram ordem de parada, ficou com medo e tentou fugir. Tinha sido a primeira vez. Na DP quis o silêncio. Queria acrescentar que está arrependido e aceitou por ter contas a pagar. Sua mãe é autônoma e fazia entregas para ela. A moto é financiada por sua mãe, quase na metade do pagamento. Trabalhava como entregador há cerca de um ano. Tem 21 anos. Sem passagens na menoridade. Concluiu ensino médio. Mora com mãe, padrasto e irmãos. Um colega lhe indicou a pessoa que lhe deu a droga para transporte. Seus familiares não têm passagem policial.

Assim, encerrada a instrução, de acordo com a situação fática, lastreada pelas provas colhidas, a pretensão comporta acolhimento.

O delito de tráfico de drogas é cometido na clandestinidade, de maneira a, cada vez mais, ludibriar a atuação da polícia e possibilitar que aos agentes criminosos não seja aplicada a Lei Penal.

Sendo assim, é necessário que todos os indícios, que também se classificam como provas, sejam minuciosamente aferidos pelo julgador, dentro do princípio da livre convicção motivada.

Com efeito, os policiais militares relataram em juízo a abordagem feita ao acusado, após vê-lo mudar de direção ao notar a viatura. O réu tentou fugir, mas, quando abordado, informou que estava com a droga, sendo encontrado 3,118kg de maconha em sua mochila.

A dinâmica do fato delituoso foi narrada em uníssono, bem como a desobediência do réu ao desrespeitar a ordem de parada.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do tráfico, narrando que teria recebido dinheiro para transportar a droga, de modo que inexiste dúvida acerca da autoria e dinâmica dos fatos. Confirmou, ainda que tentou fugir ao perceber que teria que parar.

Impende ressaltar que a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispensa a comprovação da venda da droga, pois há previsão de múltiplas condutas, inclusive "trazer consigo" e "transportar", como ocorreu no caso em tela.

Quanto à desobediência, também inexiste dúvida sobre a configuração do delito. O réu relatou ter desobedecido à ordem de parada dada pelos policiais, tentando empreender fuga, confirmando o relato dos agentes.

Desta forma, de rigor a condenação pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 330 do Código Penal, em concurso material. Passa-se à dosimetria da pena.

1) Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase, atentando-se ao disposto nos artigos 59 do CP e 42 da Lei nº 11.343/06, diante da grande quantidade de entorpecente apreendido (3,118 kg de maconha), a pena-base deve ser elevada em 1/6. Quanto ao tipo de droga, sabe-se que possui mais baixo valor de venda e menor potencial lesivo se comparada a outras,

como cocaína e crack. Assim, fica fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, incidem as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e confissão (65, III, "d", CP), razão pela qual diminuo a pena em 1/5 e, em observância ao disposto na Súmula nº 231 do STJ, fixo a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, inexistente causa de aumento de pena. De outro modo, de rigor a diminuição, nos termos do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, porquanto o agente é primário, de bons antecedentes e não há indícios que demonstrem sua dedicação às atividades criminosas, tampouco que integre organização criminosa.

Neste aspecto, ressalte-se que, mesmo quando menor de idade, eis que conta apenas 20 anos, não tem passagens, constando a fls. 41 feito de apuração de ameaça, arquivado.

Ademais, não há provas suficientes de que se dedique a atividades criminosas, e, ao contrário, há evidências de que exerce atividade lícita desde a menoridade, conforme fls. 156/157 (Guarda Mirim de Guaratinguetá), 158 (abertura de Simples Nacional), fls. 159/163 (declaração de prestação de serviços de entrega e ganhos com tal atividade) e fls. 166/167 (certificados de qualificação profissional).

Assim, diminuo a pena de dois quintos, tendo em vista a quantidade maior de droga encontrada, tornando definitiva a pena em 03 anos de reclusão, além de 300 dias-multa, no patamar mínimo legal.

## 2) Art. 330 do Código Penal:

Na primeira fase, atentando-se ao disposto no artigo 59 do CP, não há elementos para elevação da pena-base, de modo que fica fixada no mínimo legal de 15 dias de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, incidem as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e confissão (65, III, "d", CP), razão pela qual diminuo a pena em 1/5 e, em observância ao disposto na Súmula nº 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no mínimo legal de 15 dias de detenção e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando definitiva a pena de 15 dias de detenção e 10 dias-multa.

## 3) Concurso material

Tendo em vista que o sentenciado, mediante mais de uma ação, praticou os delitos de tráfico de drogas e desobediência, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 69 do CP. Assim, a pena total será de 3 anos de reclusão e 15 dias de detenção e 310 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar VINÍCIUS PEREIRA FERNANDES DE TOLEDO SILVA, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 330 do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, às penas de 3 anos de reclusão, 15 dias de detenção e 310 dias-multa, no patamar mínimo legal para o dia-multa.

Analisando-se o caso, notadamente a confissão, primariedade e função assumida pelo acusado (transporte mediante pagamento - "mula"), tratando-se de acusado com 20 anos de idade, mostra-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos, de modo excepcional.

Nos termos do art. 44, §2º do Código Penal, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos:

(i) Pagará o réu, a título de prestação pecuniária, a quantia de três salários-mínimos, a ser revertida para entidade pública ou privada com destinação social;  
(ii) Prestará serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual prazo, durante oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados, ou dias úteis, de forma a não prejudicar a jornada de trabalho.

As condições serão fixadas no âmbito da execução.

Em caso de revogação do benefício, o regime inicial para cumprimento será o aberto, dada a quantidade de pena aplicada e demais circunstâncias do caso, já assinaladas.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, II, "b" do Código Penal e artigo 62 da Lei nº 11.343/06, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida em poder do réu, porquanto produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.

Caso ainda pendente, determino a destruição dos entorpecentes apreendidos e mochila, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à motocicleta, inexistindo elemento que demonstre conhecimento da proprietária, terceira de boa-fé, de que seria utilizado para a prática do tráfico, fica mantida sua restituição (fls. 29).

Determino ainda a restituição do aparelho celular e carregador, tendo em vista que não há, nos autos, demonstração de sua vinculação ao crime.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Guaratinguetá, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA